016

协议编号：SQRDD（岐山）2023041

出具担保协议书

（2021 版）

（批量担保业务适用）

甲　　方：宝鸡市中小企业融资担保有限公司

统一社会信用代码：91610303786983992D

法定代表人：刘辉

乙　　方：宝鸡三家村餐饮管理有限公司

统一社会信用代码/身份证号：91610323MA6XACQM0Y

法定代表人：刘红波

乙方请求甲方为其融资或其他经济责任提供担保。甲方同意为乙方提供担保，双方依据国家相关法律法规，本着诚实、信用、公平、公正的原则，协商一致达成如下协议：

第一条　出具担保的主债权

甲方出具担保的主债权即乙方与债权人岐山农村商业银行蔡家坡支行签订的 HT2023082400000063 号《借款合同》（下称“主债权合同”）项下的债务。主债权本金金额为（或最高为）￥2000000.00 元（大写：贰佰万元整），期限 12 个月，自 2023 年 8 月 24 日起至 2024 年 8 月 23 日止（具体以主债权合同约定为准）。

第二条　担保方式及期限

甲方为乙方提供担保的方式及期限，以甲方与债权人签订的陕再保 2022 年（县域）字第 063 号《“三秦融担贷”“总对总”银担批量担保业务合同》及甲方就乙方融资与债权人签订的担保合同或向债权人出具的担保承诺函、放款通知书等（无论其名称如何）为准。

第三条　担保费

1、乙方应按甲方出具担保的主债权金额和期限向甲方交纳担保费，年担保费率为 1%。

2、对于单笔担保的，担保费=主债权金额×1%×贷款天数/365。对于最高额担保的，担保费=授信金额×1%×授信天数/365。

3、担保费应于甲方的担保责任形成之前一次性交纳。

4、担保费一经收取，不予退还。

第四条　乙方的承诺与保证

1、乙方承诺随时或定期向甲方报送反映其生产经营情况、债权债务情况、借款使用情况、项目进度情况等财务报表及文件资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整、有效。

2、乙方承诺按期履行甲方所担保的主债权。

3、乙方同意提供甲方认可的反担保措施，并另行签订相应的反担保合同。

4、当债权人按照相关约定向甲方索偿时，甲方无需征得乙方同意即可为乙方代偿。该代偿行为不受乙方与债权人之间主债权合同及其附属合同纠纷的影响，乙方不得就甲方的代偿行为提出异议。

5、甲方为乙方代偿多笔债务（包括但不限于本协议项下的代偿），乙方部分清偿的，由甲方确定清偿顺序。

6、甲方有权依据有关法律规定或其他规范性文件的规定或金融监管机构的要求，将有关本合同的信息和其他相关信息提供给中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库，供具有适当资格的机构或个人查询和使用，甲方也有权为本合同的订立和履行之目的，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库查询借款人和担保人的相关信息。

第五条　违约责任

1、乙方未按主债权合同及本协议约定履行义务的，即构成乙方对甲方的违约，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

2、甲方发生代偿后有权向乙方及其他反担保人（物）追偿。甲方有权向合作机构、政府部门等相关单位或通过媒体公告乙方的违约行为。

3、甲方发生代偿的，代偿资金利息损失（代偿资金利息损失以代偿的全部债务为基数，从代偿之次日起按年利率全国银行间同业拆借中心公布的代偿日一年期市场报价利率（LPR）加200BP点计算）及追偿费用（包括但不限于交通费、诉讼费、律师费等）由乙方承担。

4、无论是否由于乙方过错，导致债权人提前要求甲方履行代偿责任，甲方代偿后均有权按本协议之约定进行追偿。

第六条　通知与送达

1、 双方的联系信息如下：

联系信息	甲方	乙方
联系人姓名	杨娟娟	刘红波
联系人电话	0917-3135560	13772667833
通讯地址	宝鸡市金台区金台大道17号	蔡家坡渭北路西段

2、上述双方预留的通讯地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。

3、本协议约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

4、任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。

5、因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已进入司法程序）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

6、双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生与上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。

7、本条约定的送达条款属于本合同中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款，本协议及本协议其他条款的效力不影响本条的效力，双方均须依协议约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权将变更前的联系方式或地址视为有效。

第七条　争议的解决

甲乙双方履行本协议发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

第八条 其他约定事项

_____。

第九条 附则

1、本协议为双方担保关系的基础协议，由本协议产生的反担保合同等均为本协议的附属合同。本协议独立于主债权合同及其附属合同，不因主债权合同及其附属合同的无效而无效。

2、本协议自甲乙双方签名或盖章后成立，自甲方就乙方融资与债权人担保关系确立之日起生效。本协议未尽事宜，甲乙双方可协商达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、对于最高额担保的，如果乙方对甲方担保债务之任何一笔到期未能清偿或造成甲方代偿的，甲方有权中止执行本协议。

4、本协议一式贰份，甲方壹份、乙方壹份。

第十条 特别提示

双方对本协议以及本协议所涉及到的相关合同、协议等所有条款及有关词语解释的含义都充分了解并认识一致。双方在此确认和承诺，签署行为本身即意味着无条件确认合同内容，不持任何异议。

（以下无正文）

（本页无正文，系协议签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人：刘辉

2023 年 8 月 24 日

乙方（企业）：

法定代表人（负责人）或代理人：刘红波

2023 年 8 月 24 日

乙方（自然人）：

身份证号：

年　　月　　日